

1500011-63.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... a outro processo pela prática do delito de tráfico de drogas (autos nº 0000702-82.2018.8.26.0270, da 1ª Vara Judicial, desta Comarca - fls. 39), aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, em local a ser indicado oportunamente (11.343/06, art. 28, §4º).

Pena final

Diante do concurso material de delitos (CP, art. 69), as penas devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500011-63.2022.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500011-63.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2001579/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 22247194 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

35/22/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2001579 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 35/22/400 -

DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CEZAR SALGADO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de JULIO CEZAR SALGADO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo no artigo 306, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), e no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal. Segundo a inicial, o acusado, na madrugada do dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 13h45min, no Rodoanel Mário Covas, 1465, Vila São Benedito, nesta cidade e

comarca de Itapeva, teria conduzido veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, também, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado teria trazido consigo, para consumo pessoal, drogas consistentes em uma porção de maconha, com peso líquido de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 21/01/2022 (fls. 73). O réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa às fls. 97/99

Foi colhida a prova oral e ao final, 20o réu foi interrogado.

Ambas as partes apresentaram alegações finais em audiência.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminar a ser analisada, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido. Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 306, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), e no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

O delito denominado de embriaguez ao volante, segundo iterativa jurisprudência do e. STJ, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela simples condução de veículo automotor em estado de embriaguez (cf. STJ - REsp 1529400/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

No caso presente, a materialidade do delito de embriaguez ao volante encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo pericial (fls. 59/62), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa.

O policial militar Paulo Sergio Moreira, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando viram o veículo conduzido pelo acusado. Afirmou que fizeram a abordagem do veículo e que, em seu interior, encontraram a porção de droga e certa quantia em dinheiro. Esclareceu que, ao indagarem o réu, ele confirmou que tinha feito uso de maconha.

O policial militar Marcelo Alves Lima Crepaldi, ouvido em juízo, declarou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento nas proximidades da Vila São Benedito e que, estranharam quando o veículo conduzido pelo réu adentrou em na via de forma abrupta. Disse que abordaram o réu e que, em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito. Declarou que era possível sentir o cheiro de maconha no interior do veículo, que tinha sido usada pelo acusado. Ainda, afirmou que o acusado estava com os olhos avermelhados. Relatou que, no interior do veículo, encontraram as porções de entorpecentes. Diante disso, disse que encaminharam o acusado até a delegacia. Afirmou que, no momento da abordagem, o acusado confirmou que tinha feito uso de maconha.

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que estava passando pela Vila Benedito e que foi abordado pelos policiais. Confirmou que fazia uso de entorpecentes e que estava no local para adquirir mais substâncias. Afirmou que fez uso de maconha no dia dos fatos, no período da manhã e que, em razão disso, no momento da abordagem, não estava sob efeito da maconha. Declarou que fumou um cigarro de maconha às 8h e que foi abordado perto da hora do almoço. Esclareceu que já conhecia os policiais, pois já foi abordado por eles em outras oportunidades.

Assim, diante do conjunto probatório reunido, ficou caracterizada a prática do delito imputado ao réu.

A prova é segura e plenamente capaz de sustentar o édito condenatório, como se colhe do relato das testemunhas ouvidas em juízo e do laudo pericial (fls. 59/62).

No presente caso, ambos os policiais confirmaram que, no dia dos fatos, após solicitar a parada réu, ele saiu de seu veículo alterado, com um notório odor de maconha, além de terem encontrado, um cigarro e uma trouxinha de plástico da mesma substância, na qual o próprio réu assumiu aos policiais o uso do entorpecente.

Ademais, os policiais disseram que o réu apresentava desordem nas vestes, estava

falante e com os olhos avermelhados.

Com efeito, o exame definitivo em substância entorpecente (fls. 59/62) constatou que a substância que o réu trazia consigo tratava-se de maconha.

Por outro lado, a pouca quantidade de drogas indica que as drogas se destinavam apenas ao consumo próprio.

Destaque-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se manifestado pela tipicidade material da conduta, conforme se vislumbra, a título de exemplo, da ementa seguinte:

"Apelação - Posse de substância entorpecente para uso próprio (art. 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06) - Recurso defensivo. Preliminar - Inconstitucionalidade do artigo 28 - Atipicidade - Inocorrência - A Lei 11.343/06 não descriminalizou a conduta, mas apenas a despenalizou - Conduta típica, antijurídica e culpável - Preliminar afastada - Mérito - Absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Réu confesso - Seguros depoimentos testemunhais - Validade - Apreensão de 06 porções de maconha (2,43 gramas) na posse do acusado - Condenação de rigor. Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Crime de perigo abstrato que se caracteriza com a simples posse da droga para consumo - Irrelevância da quantidade de droga apreendida - Pena de advertência sobre os efeitos da droga - Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0013383-27.2016.8.26.0344; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)

Ademais, o depoimento dos agentes militares foi consistente, sendo de se ressaltar que nada há nos autos a desabonar a sua conduta.

Assim, mostra-se inafastável a condenação do réu por incidir na conduta tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, passo, então, à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

(i) Do delito previsto no art. 306, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu foi condenado, definitivamente, em dois processos, desta Comarca, conforme o que consta na F.A. de fls. 33/36 e certidões de fls. 38/40.

Registre-se que, consoante a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, nada obsta a que o magistrado, diante de duas ou mais condenações ostentadas pelo agente criminoso, utilize condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência delitiva, considerando cada qual na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (cf. STJ - HC 163779 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/03/2015; RESp 1437411 / SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/02/2015).

Nesta fase, para caracterização dos maus antecedentes, utilizo a condenação proferida nos autos nº 0000702-82.2018.8.26.0270, da 1ª Vara Judicial, desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 19/05/2017 e fim da execução em 01/03/2018 (fls. 38/40).

Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que presença a agravante da multirreincidência, visto que o acusado foi condenado em definitivo em dois processos pertencentes a esta Comarca de Itapeva. Leva-se em consideração, nesta fase, apenas a condenação no Processo 0003015-50.2017.8.26.0270, da 3ª Vara judicial, desta Comarca, com trânsito em julgado em 07/05/2020 (cfe. certidões de fls. 38/40).

Há, também, a presença da atenuante da confissão espontânea. Todavia, segundo o e. STJ, "[t]ratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a

confissão." (AgRg no REsp 1424247/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).

Assim, exaspero a sua pena em 1/6, chegando-se ao patamar de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a sua pena em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos nos autos capazes de evidenciar a capacidade econômica do réu.

Como a pena de suspensão ou proibição de obter o direito de conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sujeitando-se aos limites delineados no art. 293 do CTB (cf. STJ - AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014), fixo-a em tempo correspondente a 02 (dois) meses.

(ii) Do delito previsto no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06.

Considerando que o réu é multirreincidente, tendo em vista que foi condenado definitivamente nos autos nº 0003015-50.2017, da 3ª Vara Judicial, desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 07/05/2020 (fls. 38/40), bem como o fato de que responde a outro processo pela prática do delito de tráfico de drogas (autos nº 0000702-82.2018.8.26.0270, da 1ª Vara Judicial, desta Comarca - fls. 39), aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, em local a ser indicado oportunamente (11.343/06, art. 28, §4º).

Pena final

Diante do concurso material de delitos (CP, art. 69), as penas devem ser somadas, chegando-se ao patamar de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, e 10 (dez) meses de prestação de serviços a comunidade.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que se trata de réu multirreincidente (art. 33, §2º e 3º, do Código Penal).

Incabível, todavia, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como o sursis penal, ante a multirreincidência do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu JULIO CEZAR SALGADO DE OLIVEIRA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 02 (dois) meses, e 10 (dez) meses de prestação de serviços a comunidade, por incidir na conduta tipificada no artigo 306, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), e no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando os termos da sentença ora prolatada e o fato de ele ter assim respondido ao processo até o momento.

Custas pelo acusado, na forma da lei.

Oportunamente, tomem-se as seguintes providências: (i) comunique-se ao órgão de trânsito, nos termos do art. 295 do CTB; (ii) intime-se para o pagamento da pena de multa; (iii) comunique-se à Justiça Eleitoral; (iv) oficie-se ao IIRGD; (v) expeça-se guia de execução e certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA